

1501334-23.2022.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 24018692 - DEL.SEC.FRANCA

PLANTÃO, 2089763/2022 - 02º D.P. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR COSTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Vistos

JOÃO VITOR COSTA foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501334-23.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501334-23.2022.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 24018692 - DEL.SEC.FRANCA

PLANTÃO, 2089763/2022 - 02º D.P. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR COSTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Vistos

JOÃO VITOR COSTA foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 157, §2º, inciso VII, em concurso material, com o artigo 307, caput todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, 1. de abril de 2022, às 9h17, na Rua Carlos de Vilhena, nº 3670, nesta cidade e comarca de Franca, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, ou seja, uma faca, contra a vítima Gustavo Giordano Ronca, subtraiu para si um aparelho de telefone celular da marca Motorola, modelo One Action, avaliado em R\$ 1.799,00 (mil, setecentos e noventa e nove reais), pertencente ao referido ofendido.

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, JOÃO VITOR COSTA, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, identificando-se como Matheus Kauã Rodrigues.

Acompanha a denúncia, o inquérito policial e auto de prisão em flagrante (fls. 1 usque 71).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 02 de abril de 2022 (fls. 38/40).

A denúncia foi recebida em 19 de abril de 2022 (fls. 81).

Citado (fls. 91), o acusado ofereceu defesa prévia (fls. 99).

Durante a instrução probatória, foram ouvidas a vítima e uma testemunha, bem como interrogado o réu.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, às partes foi dado prazo para alegações finais.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, entendendo estarem devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Discorreu sobre a dosimetria da pena. Pugnou pela fixação de regime semiaberto.

Já a defesa defendeu a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Suscitou que só podem ser admitidas como provas aquelas colhidas sob o crivo do contraditório. Sustentou que a confissão, não deve, por si só, sustentar um decreto condenatório. Requereu a desclassificação para o delito de furto simples. Pontuou cautela com relação aos depoimentos dos policiais. Discorreu sobre a dosimetria da pena, pugnou pela fixação de regime aberto e requereu a concessão do direito do réu de apelar eventual sentença condenatória em liberdade.

É o breve relatório.
Decido.

Não havendo preliminares ou nulidades a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

No mérito, a pretensão punitiva é parcialmente procedente.

Quanto ao roubo simples, está demonstrada a materialidade delitiva pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 15), bem como pela prova oral produzidas.

A autoria também está perfeitamente delineada. Vejamos:

O ofendido Gustavo disse que, na parte da manhã, estava em frente a uma loja e o suspeito chegou e pediu dinheiro para comprar comida. Entregou o dinheiro, mas logo

depois ele voltou e, usando de uma faca, roubou o celular do ofendido. Pediu ajuda de dois amigos e perseguiu o acusado, conseguindo retomar o celular. Ele dispensou a arma durante a fuga. Não teve qualquer dúvida em reconhecê-lo no momento do crime, e, também durante a audiência. A perseguição foi imediata e também a prisão do réu.

Verifica-se que a vítima não teve dúvidas no reconhecimento do réu, o que jamais poderia ser ignorado. Ademais, há que se ressaltar que, no processo penal, deve ser atribuída grande valia à palavra da vítima, principalmente porque inexistem quaisquer fatos que desabonem a idoneidade de suas declarações.

Quanto a isso, o entendimento da jurisprudência é cristalino:

ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos, tanto que o acusado sequer se insurge contra elas em suas razões recursais, mesmo porque ele foi detido em flagrante delito na posse da res furtiva (mochila e aparelho de telefonia celular da vítima) e, apesar de silente na polícia (fls. 16), confessou em juízo a prática do delito imputado, apenas ressaltando que utilizou a faca que estava dentro do estabelecimento e que a arma branca fora apreendida em seu poder. Confissão corroborada pelas declarações da vítima, que reconheceu o acusado, reforçadas pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão flagrancial do réu. (fls. 192/199). Condenação mantida. TENTATIVA. RECONHECIMENTO DO CONATUS. Impossibilidade. Agente que reverteu para si a posse da res, ainda que por breve lapso, não importando se os bens foram recuperados - em local diverso da prática do roubo, quando este já havia se consumado de há muito. Adoção pretoriana da teoria amotio,. CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. Laudo pericial de fls. 188/190 atestou a potencialidade lesiva do artefato apreendido, instrumento utilizado para consecução da grave ameaça. PENAS. Base mantida em 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal pelos péssimos antecedentes criminais do acusado. Período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, não se aplica a maus antecedentes. Na segunda fase, de rigor a alteração do desconto da pena de 1/10, operado na origem, para 1/6 (um sexto), pela confissão, em respeito à proporcionalidade. Na derradeira etapa, mantido o acréscimo de 1/3 (um terço) pela causa de aumento do emprego de arma branca, do que resulta na definitiva de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa mínimos. REGIME E BENEFÍCIOS. Regime inicial fechado mantido. Quantidade de pena concretizada e circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, par. 3º, do Código Penal), a par da gravidade concreta do delito. Incabível, pelo montante punitivo concretizado e por se tratar de crime cometido com grave ameaça à pessoa, a concessão de sursis ou de substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Recurso defensivo parcialmente provido para redimensionar a pena de CARLOS ROBERTO TEIXEIRA a 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa mínimos, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos. (TJSP; Apelação Criminal 1504261-31.2020.8.26.0228; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021)

Não bastasse o fato de as versões extrajudiciais e judiciais apresentadas pelo ofendido serem extremamente congruentes entre si, tem-se que restaram corroboradas pelo depoimento preciso e firme do policial miliar que atendeu à ocorrência e à própria confissão parcial do acusado.

O policial militar Wilian Lopes disse que recebeu notícia do crime e foi até o local. O celular já estava recuperado, mas a faca não foi encontrada. O então suspeito confessou a prática delitiva, mas negou o uso da arma branca. Diligenciaram nas localidades e também não encontraram faca.

O acusado João Vitor Costa, interrogado em juízo, disse que estava na porta do supermercado e o réu estava sentado em um banco. Pediu dinheiro e a vítima entregou o valor de R\$2,00. Mesmo assim notou que o celular do ofendido ficou ao lado dele. Pegou o bem e acabou fugindo. Mas foi alcançado pelo ofendido e preso. Não estava de posse de arma de fogo e nem ameaçou a vítima de modo algum.

Verifica-se que o réu confirmou a subtração do celular, mas negou a grave ameaça e a utilização da faca. Entretanto, a negativa do réu mostrou-se escapista e infundada, não encontrando amparo em qualquer elemento dos autos. Ora, a vítima narrou de forma firme e clara, tanto extrajudicialmente, quanto em juízo, que foi ameaçada pelo réu com uma faca.

Desse modo, não vislumbro a fragilidade probatória apontada pela defesa. Isso porque todos os elementos probatórios – confissão parcial do réu, declarações da vítima, depoimento policial, auto de prisão em flagrante - confirmam a ocorrência da dinâmica delitiva.

A questão cinge-se agora à aplicação da qualificadora de arma de branca. Nesse ponto, contudo, é improcedente o pedido, uma vez que ficou demasiado frágil a prova de que o réu portava uma faca no momento da prática delitiva. A abordagem policial ocorreu logo depois do crime e, mais que isso, o acusado foi imediatamente perseguido pelo próprio ofendido e amigos. O desaparecimento do instrumento era necessário e não parece razoável tomar como extreme de dúvidas a ocorrência de qualificadora tão relevante.

Embora a apreensão de eventual arma não seja imprescindível, é imperioso prova segura de sua existência e uso. Daí que afasto a causa de aumento de pena.

Por fim, não merece prosperar a tese defensiva para absolver o acusado do crime previsto no artigo 307 do CP. Isso porque, restou comprovado pela palavra firme da policial que o réu mentiu sobre sua identidade, tentando omitir sua identidade verdadeira, para se esquivar da aplicação da sanção penal. Ressalte-se que se trata de crime formal, o qual se consuma no momento da falsa atribuição, independe de quaisquer resultados naturalísticos.

Por fim, apesar de a combativa defesa ter sustentado, em sede de memoriais, que só podem ser admitidas como provas aquelas produzidas sob o crivo do contraditório, há que se afastar tal tese, eis que a prova confeccionada em Juízo é contundente, tal como apontado acima, não se havendo falar em prova apenas durante o inquérito policial.

Com efeito, em observância ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, inc. XLVI da Constituição Federal e ao sistema trifásico de Nelson Hungria, previsto no artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria na pena.

Na primeira fase da individualização, a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do próprio crime. Em relação aos antecedentes, nada consta em desfavor do acusado. Nada foi colhido quanto à conduta social e personalidade do agente. Quanto aos motivos do crime, são ínsitos ao tipo penal. No que se refere às circunstâncias, este tem um grau de reprovabilidade comum. Em relação às consequências do crime, nada há que enseje a exasperação da pena nesta fase. Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para o crime. Assim, fixo-lhe as penas nos mínimos legalis nos termos dos artigos:

- art. 157, caput do Código Penal: 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

- art. 307, caput, do Código Penal: 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e atenuantes. Ressalte-se que o acusado admitiu apenas o furto, negando a grave ameaça. Assim, não há que se considerar confissão.

Na derradeira fase, ausente a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso VII do Código Penal, a pena segue inalterada:

-- art. 157, caput, do Código Penal: 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

- art. 307, caput, do Código Penal: 3 (três) meses de detenção.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno JOÃO VITOR COSTA, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso VII, em concurso material, com o artigo 307, caput, todos do Código Penal, ao cumprimento de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (treze) dias-multa, além de 3 (três) meses de detenção.

Em razão da primariedade do réu e da quantidade de pena aplicada, de rigor a fixação do início do cumprimento da pena em regime aberto, conforme norma do artigo 33, §3º do Código Penal.

Pela quantidade de pena aplicada e existência de grave ameaça exercida contra a vítima, deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e não concedo sursis.

Tendo o acusado permanecido preso durante instrução, aguarde-se em cárcere o julgamento de eventual recurso.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) para que conste de folha de antecedentes a condenação.

Expeça-se guia de execução e a formação dos autos de execução penal, nos moldes dos art. 674 do CPP e art.105 da LEP.

Oficie-se o TRE, para fins do disposto no art. 15, III da Constituição Federal, para ter o réu suspensos seus direitos políticos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea a da Lei Estadual 11.608/03 no importe de 100 UFESPS. Todavia, diante da nomeação de Defensor Público Estadual ao réu, tem-se que lhe foi deferido tacitamente os benefícios da assistência judiciária gratuita. E, sendo assim, fica suspenso o pagamento das custas, nos termos do disposto no artigo 12, da Lei 1.060/50.

P.R.I

Franca, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA